Nombre _____ Fecha _____

Una app, una moto y una ley

El trabajo de reparto por plataformas en la Argentina de 2026, antes de los autores.

TIEMPO ESTIMADO DE LECTURA: 12 MINUTOS

UN PEDIDO CUALQUIERA

Un jueves a las nueve de la noche alguien toca un botón en el celular y pide una pizza. En la pantalla aparece un punto que se mueve por el mapa: es una persona en moto, o en bicicleta, que aceptó el pedido unos segundos antes. Retira la pizza, la lleva, la entrega, y el punto desaparece. Vuelve a esperar que suene otro pedido.

En esa escena hay por lo menos cuatro partes: quien pide, el local que cocina, la empresa dueña de la aplicación y quien reparte. La pregunta que abre el capítulo es qué relación hay entre esas partes, y cómo se la puede describir sin dar por sentada la respuesta.

LO QUE DICEN LOS ESTUDIOS

Los datos sobre quiénes reparten son pocos, y salen de encuestas con muestras chicas. Conviene leerlos con su fecha y su tamaño a la vista.

REPARTIDORES DE PLATAFORMAS EN EL AMBA, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Dato	Valor
Personas encuestadas	301 (2019) y 129 (2020)
Migrantes, sobre todo de Venezuela	2 de cada 3
Mujeres	alrededor del 15 %
Horas semanales promedio, julio de 2020	45
Días de trabajo por semana	6,3 (2019) y 6 (2020)
Más de un año en la actividad, 2020	18 %

Beccaria, López Mourelo, Mercer y Vinocur, *Delivery en pandemia*, OIT Argentina, diciembre de 2020.

Otros estudios miran el mercado entero y muestran otra cara. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que dos empresas concentran el 97 % del reparto por aplicación, que el 41,7 % de quienes reparten se conecta entre 1 y 10 horas por semana y que solo el 9,9 % trabaja el equivalente a una jornada completa. Las dos fuentes no se contradicen necesariamente: una encuesta en la calle encuentra sobre todo a quienes reparten muchas horas, y el registro de una empresa cuenta también a quienes se conectan de vez en cuando.

LO QUE DICE LA LEY

En 2026 el Congreso sancionó la Ley 27.802, de Modernización Laboral. Se publicó en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Entre muchos otros cambios, modifica el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo para dejar afuera de su alcance a los «prestadores independientes de plataformas tecnológicas», y les dedica un régimen propio, el Título XII, artículos 119 a 128.

> «El presente régimen tiene por objeto establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través dichas plataformas, los servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes, productos u objetos.»
>
> LEY 27.802 · ART. 119

LO QUE EL RÉGIMEN RECONOCE, EN EL ARTÍCULO 126

- Rechazar pedidos sin dar explicaciones.
- Recibir una explicación cuando la plataforma suspende o bloquea el acceso, y poder responder.
- Llevarse los propios datos en un formato de uso común.
- Acceder a un seguro de accidentes personales. Quién lo paga queda a «libre acuerdo entre las partes».
- Cobrar el 100 % de las propinas.
- Conectarse sin una frecuencia mínima obligatoria.

El mismo artículo aclara que ninguno de esos derechos implica relación laboral. El

artículo 121 agrega el derecho a conocer los criterios con que la plataforma agrupa a quienes reparten, «en la máxima medida en que el derecho al secreto comercial de la plataforma lo permita».

El Decreto 407/2026, publicado el 1 de junio, reglamenta la ley. Sobre las plataformas, designa como autoridades de aplicación a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

LO QUE DICE LA OIT

El 12 de junio de 2026, en Ginebra, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 193, sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, el primero sobre el tema. Un convenio de la OIT obliga solo a los países que lo ratifican, y la Argentina no lo ratificó. Según Human Rights Watch, la delegación argentina se abstuvo en la votación.

> «Todo Miembro adoptará medidas apropiadas para asegurar la clasificación correcta de los trabajadores de plataformas digitales vinculada a la existencia o la inexistencia de una relación de trabajo, basándose principalmente en los hechos relativos a la ejecución del trabajo [...].»
>
> OIT · CONVENIO 193 · ART. 9

El convenio pide además que, cuando una decisión la tome un sistema automatizado, quien trabaja pueda pedir una explicación por escrito y una revisión con intervención humana. La ley argentina y el convenio parten de lugares distintos: la ley define de entrada a quien reparte como independiente, y el convenio pide decidir la clasificación caso por caso, según los hechos.

LAS POSICIONES EN DISPUTA

EL GOBIERNO NACIONAL

En el texto de la ley, el régimen busca promover la economía de plataformas y asegurar la independencia de quienes prestan servicios por ellas. Al reglamentarlo, el Gobierno habló de dar mayor previsibilidad a las reglas de la actividad.

LAS EMPRESAS

Un directivo de Rappi para el Cono Sur dijo en diciembre de 2025 que el capítulo sobre plataformas «lo recibimos con buenos ojos», y que refleja una mirada que ya existía en la mayoría de los bloques del Congreso.

ORGANIZACIONES DE REPARTIDORES

Una vocera del Sindicato de Trabajadores de Reparto (Sitrarepa) dijo al sitio Chequeado que la reforma «pone todas las obligaciones sobre las espaldas de los repartidores» y no les reconoce derechos laborales.

ESPECIALISTAS

En la misma nota, el abogado laboralista Matías Cremonte calificó la reforma de regresiva y afirmó que quienes reparten son trabajadores con derechos laborales. Virginia Giordano, de IDESA, valoró que exista un régimen específico, porque da seguridad jurídica y conserva la flexibilidad.

La discusión sigue también en los tribunales, donde hubo fallos en distintos sentidos. Esta hoja no la resuelve. El capítulo va a mirar el mismo caso con dos autores que preguntan cosas distintas: Marx, por la relación entre las posiciones; Weber, por el sentido que cada uno le da a lo que hace.

NOTA DE EDICIÓN. Datos: OIT Argentina, *Delivery en pandemia: el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina*, 2020 (encuestas presenciales de 2019 y telefónicas de 2020 en el AMBA); Banco Interamericano de Desarrollo, *Nuevas modalidades laborales en la economía digital*, citado por Chequeado. Ley 27.802, sancionada el 27 de febrero de 2026, Boletín Oficial del 6 de marzo de 2026; los artículos del Título XII se cotejaron en una reproducción del texto oficial, a verificar contra el Boletín Oficial. Decreto 407/2026, Boletín Oficial del 1 de junio de 2026, art. 3. OIT, Convenio 193, adoptado en la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo; la cita del art. 9 viene de una copia de la versión oficial en castellano. Declaraciones: DPL News, 23 de diciembre de 2025; Chequeado, 11 de diciembre de 2025, actualizado el 11 de febrero de 2026. Información consultada en octubre de 2026.